

1505554-46.2018.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... ao com ele praticar o crime de roubo majorado acima descrito (Fato 2).

Segundo se apurou, na data e local dos fatos, o acusado MARCELO, na companhia do adolescente M.R.S., previamente intencionados a praticar o delito de roubo, em conluio e unidade de desígnios, abordaram a vítima H.F.S.A., que caminhava pelo local, e mediante grave ameaça, simulando portar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Sala 116 - Nova Ribeirania

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629-0004 - E-mail: ribpreto4cr@tjsp.jus.br

1505554-46.2018.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1505554-46.2018.8.26.0506 C.: 1484/2018

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcello Fonseca dos Santos

VISTOS.

I.

MARCELLO FONSECA DOS SANTOS está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (Fato 1) e no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Fato 2), na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, porque, conforme consta na denúncia, no dia 16 de junho de 2018, na Avenida Antônio e Helena Zerrenner, nº 300, bairro Sumarezinho nesta cidade, o acusado, em conluio e unidade de desígnios com o adolescente M.R.S, de 16 anos de idade na data dos fatos, a quem portanto corrompera, subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida com simulação do emprego de arma de fogo, um aparelho celular, marca Asus, pertencente à vítima H.F.S.A., consoante B.O. de fls. 03/06, auto de avaliação indireta de fls. 91 e auto de reconhecimento fotográfico de fls. 92 (Fato 1).

Consta ainda que, em horário e local não informados, mas no dia 16 de junho de 2018, nesta cidade, o acusado facilitou a corrupção do adolescente M.R.S., ao com ele praticar o crime de roubo majorado acima descrito (Fato 2).

Segundo se apurou, na data e local dos fatos, o acusado MARCELO, na companhia do adolescente M.R.S., previamente intencionados a praticar o delito de roubo, em conluio e unidade de desígnios, abordaram a vítima H.F.S.A., que caminhava pelo local, e mediante grave ameaça, simulando portar arma de fogo (o próprio MARCELLO teria simulado), anunciaram o assalto.

Ato contínuo, subtraíram o telefone celular da vítima, marca Asus, e empreenderam fuga.

A vítima informou os fatos à Polícia Militar e, após diligências, os milicianos lograram localizar o adolescente M.R.S., na altura da Avenida Rio Pardo, nesta cidade.

Detido, de pronto confessou a subtração e informou que o aparelho ficou em poder do acusado e que agiu em concurso com ele, sendo este maior de idade.

O aparelho celular da vítima não foi encontrado.

O denunciado foi reconhecido (fls. 92).

O réu foi citado (fls. 162) e apresentou defesa prévia (fls. 166).

A denúncia foi recebida em 20 de julho de 2021 (fls. 167/168).

Durante a instrução foi ouvida a vítima, duas testemunhas comuns, uma testemunha da defesa, e ao final da instrução, o réu foi interrogado. Os depoimentos e o interrogatório foram colhidos por videoconferência, por meio do sistema "Microsoft Teams", cujo arquivo encontra-se gravado junto aos termos de audiências de fls. 194/195 e 200/201.

Nos memoriais finais, o Doutor Promotor de Justiça (fls. 207/214) postulou a procedência da ação penal, com a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, na terceira fase, pleiteou a exasperação da pena em relação ao crime de roubo, tendo em vista a causa de aumento de pena do concurso de agentes. Por fim, requereu a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, pelo fato do crime ter sido cometido mediante grave ameaça contra a pessoa e pela extrema gravidade em concreto do delito de roubo, por ter sido perpetrado pelo réu e seu comparsa. O Doutor Defensor (fls. 221/223) requereu a improcedência da ação penal, com a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo e do regime aberto como inicial para o cumprimento da pena.

É o relatório.

DECIDO.

II.

O réu Marcello Fonseca dos Santos foi interrogado em juízo (termo de audiência de fls. 194/195) e disse ter 21 anos de idade e que atualmente está preso por roubo de joias em concurso de pessoas, praticado em novembro de 2019 e que responde a outro processo, também pela prática de roubo. Em relação aos fatos, negou a prática do roubo descrito na denúncia, alegando que estava jogando bola quando os fatos ocorreram e que conhece o adolescente Messias porque jogavam bola juntos.

A vítima H.F.S.A. foi ouvida em juízo (termo de audiência de fls. 194/195) e confirmou ter sido vítima do roubo descrito na denúncia. Informou que na data dos fatos, jogou futebol no bairro Sumarezinho e após, saiu com seu colega e percebeu

que dois indivíduos os estavam seguindo, e então ingressaram na casa do colega. Após alguns minutos, continuou o seu trajeto, quando os dois indivíduos o abordaram e perguntaram se ele tinha celular. Respondeu que não possuía, mas eles o revistaram e subtraíram seu celular da marca "Asus" e a quantia de R\$ 20,00 do interior de sua carteira. Disse não ter visto arma, mas um dos indivíduos fez o movimento de mexer na cintura, simulando estar armado. Afirmou que o seu telefone celular da marca "Asus" não foi recuperado e informou que policiais entraram em contato com ele, pois um suspeito havia sido preso e então foi até a delegacia e reconheceu o réu, especialmente, pelas tatuagens e pela camisa que ele vestia. Indagado pelo Doutor Promotor de Justiça, disse que foi o réu quem simulou estar armado e que o adolescente estava conduzindo a bicicleta e foi ele quem ficou com o seu celular. Ao ser indagado pela defesa, visualizou a imagem do acusado Marcelo e disse ser parecido com o sujeito que o abordou.

Os policiais militares Paulo Rogério Cardoso e Rafael Valadar Cabral foram ouvidos em juízo (termo de audiência de fls. 194/195) e disseram que estavam em patrulhamento quando foram acionados, via COPOM, acerca do roubo de celular, sendo informadas as características dos indivíduos. Em diligências, na avenida Rio Pardo, localizaram o adolescente Messias, porém, nada foi encontrado na posse do mesmo, o qual, ao ser indagado, disse que o adolescente confirmou ter praticado o roubo, na companhia do acusado Marcello e que o celular estava na posse do mesmo, indicando as características e endereço dele. Então, se dirigiram até a residência do acusado Marcello, que não estava no local. Disseram que o celular não foi recuperado. Por fim, o policial militar Rafael salientou que Marcello era conhecido nos meios policiais, pela prática de roubos na região dos fatos.

A testemunha de defesa Messias Rodrigues de Souza foi ouvida em juízo (termo de audiência de fls. 200/201) e disse ter participado do roubo do celular e que fora abordado pela Polícia, ocasião em que ele foi agredido pelos policiais militares e apontou a casa do acusado Marcello como autor do roubo. Negou conhecer o acusado Marcello e disse não se recordar dos fatos e não saber com quem ficou o celular. Indagado pela acusação, disse que participou do roubo com um adolescente, que conheceu na fundação casa e que na data dos fatos, na delegacia de polícia, não indicou o nome de Marcello, sendo que os policiais apenas lhe mostraram fotografias.

A materialidade do crime de roubo ficou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/06, pelo auto de reconhecimento fotográfico de fls. 92, pelo auto de avaliação de fls. 91, bem como pelos depoimentos da vítima H.F.S.A. e dos policiais militares Paulo Rogério e Raphael, que confirmaram a ocorrência do roubo descrito na denúncia.

No tocante à autoria do delito de roubo, ainda que o réu tenha negado a prática do delito, alegando que estava jogando bola quando os fatos ocorreram e que conhece o adolescente Messias porque jogavam bola juntos, entendo que tal versão não merece credibilidade, pois o referido adolescente foi ouvido em juízo como testemunha de defesa e apresentou versão contraditória ao acusado Marcello, dizendo não conhecer o mesmo. Além disso, a vítima reconheceu o acusado Marcello sem sombra de dúvidas, na fase de inquérito policial (fls. 92) e também em juízo (termo de audiência de fls. 194/195), como sendo a pessoa que fez menção de estar armado, mexendo na cintura, o que foi corroborado pelos depoimentos dos policiais militares Paulo Rogério e Raphael, os quais informaram que, na data dos fatos, após terem abordado o adolescente Messias, este confessou ter participado do roubo do celular da vítima, na companhia do acusado Marcello e que o celular havia ficado na posse do mesmo, tendo indicado, inclusive, as características e endereço de Marcello.

A grave ameaça tipificadora do crime de roubo ficou caracterizada pelo depoimento da vítima H.F.S.A., que informou que os assaltantes praticaram o crime mediante ameaça, tendo o acusado Marcello feito menção de estar armado, mexendo na cintura,

intimidando a vítima e impossibilitando a reação da mesma à subtração do aparelho celular.

A qualificadora do concurso de pessoas ficou caracterizada pois a vítima H.F.S.A. confirmou que o roubo foi praticado pelo acusado, acompanhado do adolescente Messias, o que foi corroborado pelos policiais militares Paulo Rogério e Raphael, os quais informaram que, na data dos fatos, após terem abordado o adolescente Messias, este confessou ter participado do roubo do celular da vítima, na companhia do acusado Marcello, o que é suficiente para caracterizar a qualificadora.

Quanto ao delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, tem-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou a Súmula 500, que trata do crime de corrupção de menores. Com a decisão, os ministros consolidaram o entendimento de que, para a caracterização do delito, é suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática criminosa, na companhia de maior de 18 anos. A Súmula ficou assim redigida: "A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal." Precedentes da Quinta e da Sexta Turma do STJ estabelecem ainda que a caracterização do crime independe de o menor ser primário ou já ter cumprido medida socioeducativa. Essa conclusão foi destacada em um dos precedentes da súmula, o Habeas Corpus (HC) 150.849, relatado pelo ministro Sebastião Reis Júnior. "A simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar sua degradação", concluiu o ministro. Em outro precedente, o Recurso Especial 1.127.954, relatado pelo ministro Marco Aurélio Bellizze, destacou-se que, "ainda que o adolescente possua outros antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora em análise, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal".

Portanto, uma vez comprovado que o réu agiu em companhia do adolescente Messias por ocasião dos fatos, e sendo dispensável a prova da efetiva corrupção, pois se trata de delito formal, então tenho como configurados os delitos previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal, uma vez que o crime de corrupção de menores se consumou junto com o roubo, ou seja, foi pela prática do roubo, em companhia do adolescente, que se praticou o delito de corrupção de menores, conseqüentemente, entende-se como uma ação praticando dois crimes diferentes, devendo incidir a regra prevista no artigo 70 do Código Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (artigo 70, primeira parte, do Código Penal) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial (HC n. 411.722/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/2/2018).

Assim, rejeito a tese defensiva que pede a absolvição do acusado Marcello, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, e tenho como configurados os delitos previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ambos c.c. o artigo 70, do Código Penal.

Observo que o réu é tecnicamente primário, já que o trânsito em julgado da condenação criminal que consta na certidão de fls. 190/191 é posterior à data dos fatos apurados nestes autos.

Na fixação da pena-base, levo em consideração as circunstâncias judiciais previstas

no artigo 59 do Código Penal e considerando que o caso dos autos se manteve dentro da normalidade para a espécie, aliado à primariedade técnica do acusado, então fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o delito de roubo. Segunda fase: não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mesmo porque, a pena-base foi fixada no mínimo legal, e nesta fase a pena não pode ficar aquém do mínimo legal (Súmula 231, do STJ). Terceira fase: aumento a pena do roubo em 1/3 (um terço), por conta da qualificadora do concurso de pessoas, perfazendo 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Em seguida, aumento a pena em 1/6 (um sexto), pela regra do artigo 70, do Código Penal, perfazendo 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, que torno definitiva, por não haver outras causas de aumento ou diminuição da pena. Regime inicial: em que pese a gravidade do crime de roubo, especialmente quando praticado mediante concurso de agentes, observo que o réu é tecnicamente primário e tinha menos de 21 anos de idade quando dos fatos, então fixo o regime semiaberto como regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Valor do dia-multa: Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos, que será corrigido pelos índices da correção monetária.

O emprego de violência ou grave ameaça afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

III.

Ante o exposto e do mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu MARCELLO FONSECA DOS SANTOS, RG: 53.395.271-SSP/SP, filho de Antônio Fonseca dos Santos e Valéria Alfredo dos Santos, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto; e 15 (quinze) dias-multa, por incurso nos artigos 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70, "caput", do Código Penal.

O acusado Marcello respondeu ao processo em liberdade e compareceu aos atos processuais, por isso, poderá apelar em liberdade. Após o trânsito em julgado, se mantida a condenação, expeça-se mandado de prisão, observando-se o regime inicial semiaberto.

Isento o réu do pagamento de custas processuais por ser pessoa pobre na acepção legal do termo.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 15 de fevereiro de 2022.

Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira
Juiz de Direito